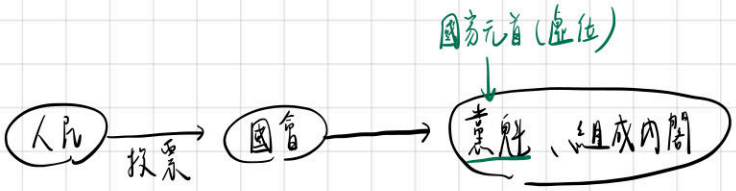
政府體制與運作

一、內閣制：由人民選出國會議員掌握立法權，再由國會中獲得過半的政黨黨魁擔任首相組成內閣，掌握行政權，向國會負責



1、實權歸屬

實權：行政權：內閣
立法權：國會

＊虛位元首：沒有實際權力、精神象徵 ex.天皇、王室

＊附署制度：元首公告／欲行動的行動仍須內閣同意

＊一黨獨大：國會最大黨超過半數（一黨內閣）→ 獨自組成內閣

聯合內閣：國會最大黨未過半數（多黨制）→ 找其他政黨組內閣

2、行政與立法的互動

a、行政與立法的高度連結
1. 首相、內閣由國會議員兼任
2. 未過半組成聯合內閣
3. 行政、立法合一

b、負責／信任制度
1. 行政須向立法負責 ex.首相、閣員需報質詢
2. 國會若不信任內閣，可提出不信任案（倒閣），國會也隨即解散（內閣呈請首相解散）

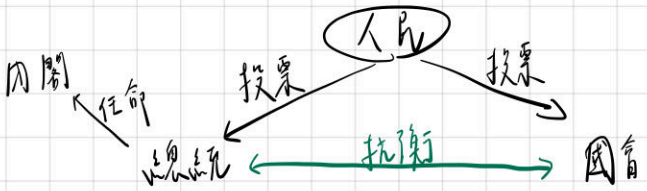
3、優缺點

pros：施政較有效率（＝行政中有立法）／若行政、立法衝突，有解決機制（不信任案）

cons：容易出現濫權（＝行政中有立法）／濫用倒閣權

國會、內閣任期不固定

二、總統制：人民各自選出行政權（總統）／立法權（國會）代表，使其相互抗衡



1. 責權歸屬：

*不會有"附署制度"

- 行政權：總統（既是國家元首，也是行政掌權者，可直接任命內閣）
- 立法權：國會

2. 行政與立法的互動

a. 行政與立法的分立
1. 總統掌行政權、國會掌立法權、各自對人民負責
2. 內閣由總統任命，是總統的下屬，對總統負責，不得兼任國會職
3. 內閣不需被國會質詢，總統和內閣也不能向國會提行政案
   ↳ 請同意議員提
4. 總統須提出國情咨文、預算案

b. 行政與立法的制衡
1. 因行政、立法分立，若國會提出不好的法案，總統可行使覆議案
2. 國會可透過預算審查、制立法律等制衡總統
3. 國會可對總統的違法行為提出彈劾

3. 優缺點

*總統制沒有不信任案、國會解散

- pros：行政、立法高度制衡
- cons：若行政、立法失去共識，出現僵局／政治僵局（國會、內閣任期固定）

* 一致政府 vs. 分立政府（行政、立法有無共識）